

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6049/2534

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิ ผล จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า 7 วันซึ่งมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร รวม 30 อันดับ แต่ก่อนเริ่มสืบพยาน โจทก์ขออนุญาตระบุพยานเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง โดยอ้างว่าโจทก์ไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน คดีนี้มีเอกสารที่โจทก์ต้องอ้างอิงเป็นจำนวนมาก เป็นการยากที่จะทราบและอ้างอิงเอกสารได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันเมื่อโจทก์ได้ระบุพยานอ้างเอกสารครั้งแรก รวม 18 อันดับไว้แล้ว การที่โจทก์มาขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง อ้างพยานเอกสารเพิ่มเติมอีกรวม 8 อันดับ ถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคท้าย แม้ตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์จะมีได้ระบุขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับเลขที่ 317 ง./2531/1 แต่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินภาษีการค้าของบริษัท ส. เดือนมกราคม-ธันวาคม 2527 ซึ่งโจทก์ได้บรรยายในคำฟ้องข้อที่ 2 แล้วว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสียภาษีการค้า เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม 6 ฉบับ รวมทั้งการประเมินภาษีการค้าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2527 ไว้ด้วย ต่อมาโจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินตามแบบหนังสือแจ้งภาษีการค้าทั้ง 6 ฉบับดังกล่าว และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว โจทก์ได้แนบสำเนาคำวินิจฉัย

อุทธรณ์ทั้ง 6 ฉบับ มาทำยฟ้องด้วย ส่วนคำขอทำยฟ้องก็ได้ขอให้ศาลพิพากษา ยกเลิกเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3,4 และ 5 รวม 6 ฉบับก็ยอมเป็นที่ เข้าใจอยู่ในตัวแล้วว่าโจทก์ได้ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวด้วย ดังนั้นศาลฎีกาชั้นกลางจึงมีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวนี้ได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินไปกว่า หรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้อง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนแบบแจ้งภาษีการค้าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 317 ก./2531/1, 317 ข./2531/1, 317 ค./2531/1, 317 จ./2531/1 และ 317 ฉ./2531/1 รวม 6 ฉบับ ที่ให้ โจทก์ชำระภาษีการค้าเงินเพิ่มเบี้ยปรับ และภาษีบำรุงเทศบาลเป็นเงิน 63,181,961.69 บาท และให้งดเว้นเรียกเก็บเบี้ยปรับจากโจทก์

จำเลยทั้งห้าให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว

ศาลฎีกาชั้นกลาง พิพากษาให้เพิกถอนแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า ที่ 10 62/3/00192-00193 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2529 ที่ 10 62/3/00224 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2530 กับที่ 10 62/3/00225-00227 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2530 และ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ 317 ก. ถึง 317 ฉ./2531/1 ลงวันที่ 21 กันยายน 2531

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร วินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ข้อ แรกของจำเลยทั้งห้าว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่...การที่เจ้าพนักงาน ประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถือเอาวันที่บริษัทสหพัฒนายานยนต์ จำกัดเป็นวันซื้อขายเสร็จเด็ดขาด แล้วประเมินและวินิจฉัยให้บริษัทสหพัฒนายานยนต์ จำกัด เสียภาษีการค้า เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ศาล ภาษีอากรกลางวินิจฉัยมาชอบแล้ว...

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งห้าในข้อต่อไปมีว่า ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ระบุนยานเพิ่มเติม นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคท้าย กำหนดว่า ถ้าคู่ความซึ่งได้ยื่น บัญชีระบุนยานไว้แล้วมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า ตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำ พยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐาน บางอย่างได้มีอยู่ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด คู่ความดังกล่าวนั้นอาจยื่นคำร้องต่อศาล ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาคดี ขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านั้น และถ้าศาล เห็นว่าเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจำเป็นจะ ต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลอนุญาตตามคำร้องข้อเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏว่า โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุนยานไว้ก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งมี ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารรวม 30 อันดับ หลังจากชี้สองสถานแล้ว แต่ก่อน เริ่มสืบพยาน โจทก์ได้ขออนุญาตระบุนยานเพิ่มเติม 2 ครั้ง ครั้งแรกขอระบุเพิ่มเติม พยานเอกสาร 1 อันดับ ครั้งที่สองขอระบุเพิ่มเติมพยานเอกสารอีก 7 อันดับโดยทั้ง สองครั้งอ้างว่าโจทก์ไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาสืบเพื่อ ประโยชน์ของตน เห็นว่า คดีนี้มีเอกสารที่โจทก์ต้องอ้างอิงเป็นจำนวนมาก ซึ่ง เป็นการยากที่จะทราบได้ว่าต้องอ้างอิงเอกสารอะไรได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน แต่ โจทก์ได้ระบุนยานอ้างพยานเอกสารในครั้งแรกก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน ตั้งแต่พยานอันดับ 11 ถึงอันดับ 28 รวม 18 อันดับไว้แล้ว การที่โจทก์มาขอระบุ บัญชีพยานเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งโดยระบุนยานเอกสารเพิ่มเติมอีกรวม 8 อันดับนั้น ถือ

ได้ว่ามีเหตุอื่นอันสมควร เมื่อศาลภาษีอากรกลางเห็นว่า พยานหลักฐานที่โจทก์ระบุเพิ่มเติม เป็นเอกสารสำคัญอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีที่ศาลต้องใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญในปัญหาที่โต้เถียงกัน เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น ศาลภาษีอากรกลางก็มีอำนาจที่จะอนุญาตให้โจทก์ระบุพยานเพิ่มเติมได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8วรรคท้ายดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น การที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ระบุบัญชีพยานเพิ่มเติมทั้งสองครั้ง จึงชอบด้วยกฎหมาย...

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฉบับเลขที่ 317 ง./2531/1 ทั้ง ๆ ที่คำขอท้ายฟ้องของโจทก์มิได้ระบุขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฉบับดังกล่าว จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ฉบับเลขที่ 317 ง./2531/1 เป็นคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินภาษีการค้าของบริษัทสหพัฒนายานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2527 ซึ่งโจทก์ได้บรรยายไว้ในคำฟ้องข้อที่ 2แล้วว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสียภาษีการค้าเบี่ยงปรับและเงินเพิ่ม รวม 6 ฉบับ และบรรยายรายละเอียดในแต่ละฉบับว่าเป็นการประเมินภาษีการค้าในช่วงระยะเวลาใด เป็นจำนวนเงินเท่าใด รวมทั้งการประเมินภาษีการค้าระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2527 ไว้ด้วยแล้วและโจทก์เห็นว่าการประเมินตามแบบหนังสือแจ้งภาษีการค้าทั้ง 6 ฉบับไม่ชอบ จึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทั้ง 6 ฉบับและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 6 ฉบับ คือ ฉบับเลขที่ 317

ก./2531/1,317 ข./2531/1,317 ค./2531/1,317 ง./2531/1,317 จ./2531/1 และ317 ฉ./2531/1 ซึ่งวินิจฉัยให้โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าเบี่ยงปรับเงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาลรวมเป็นเงิน 63,181,961.69 บาทโดยโจทก์ได้แนบสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้ง 6 ฉบับ มาท้ายฟ้องด้วยและโจทก์ได้บรรยายฟ้องต่อไปว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยกับ

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยให้โจทก์ต้องเสียภาษี
การค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาล รวม 63,181,961.69 บาท ดังกล่าว
ในคำฟ้องข้อ 2 ส่วนคำขอท้ายฟ้องก็ได้ขอให้ศาลพิพากษายกเลิกเพิกถอนแบบ
หนังสือแจ้งภาษีการค้า เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กับยกเลิกเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของจำเลยที่ 3, 4 และ 5 รวม 6 ฉบับ ที่ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่ม เบี้ยปรับและภาษีบำรุง
เทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,181,961.69 บาท และเสียค่าขึ้นศาลในจำนวนทุน
ทรัพย์ 63,181,961.69 บาท ก็ย่อมเป็นที่เข้าใจอยู่ในตัวแล้วว่า โจทก์ได้ขอให้เพิก
ถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับเลขที่ 317 ง./2531/1 ด้วย ดังนั้น แม้ว่าตามคำขอท้าย
ฟ้องโจทก์จะมีได้ระบุขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวก็ตามศาลภาษี
อากรกลางก็มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวได้ไม่
เป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 แต่อย่างใด..."

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ